

1501607-25.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gabriela da Conceição Rodrigues

Comarca: Franco da Rocha

Foro: Foro de Franco da Rocha

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166509/2022 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 25649754 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2166509 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DE NOVAIS ROCHA e outros

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franco da Rocha

Foro de Franco da Rocha

Vara Criminal

Praça Ministro Nelson Hungria n °01, Franco da Rocha-SP - cep 07850-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501607-25.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501607-25.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166509/2022 - DEL.POL.FRANCO ROCHA, 25649754 -

DEL.POL.FRANCO ROCHA, 2166509 - DEL.POL.FRANCO ROCHA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEX DE NOVAIS ROCHA e outros

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gabriela da Conceição Rodrigues

Vistos.

MATHEUS RAFAEL PEREIRA FONSECA, MARCOS VINICIOS DE JESUS CARULO, GUIMERSON HERNIQUE FERREIRA DA SILVA E ALEX DE NOVAIS ROCHA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. Art. 40, inciso IV, ambos da Lei 11.343/06, c.c. Art. 29, caput, do Código Penal, porque, consoante documento inicial acusatório, no dia 20 de junho de 2022, nesta cidade e comarca de Franco da

Rocha/SP, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios, traziam com eles, para fins de entrega a terceiros, 658 porções de maconha pesando, aproximadamente, 1.301,5 gramas de massa bruta e 80 porções de cocaína pesando, aproximadamente, 320,6 gramas de massa bruta; substâncias causadoras de dependência física e psíquica, o que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 13, laudo de constatação de fls. 15/17 e laudo definitivo.

Recebida a denúncia em 27/06/2022 (fls. 111), foram os réus citados (fls. 224, 226, 228 e 230) e, por meio dos respectivos defensores, apresentaram defesa prévia (fls. 166/176, 179/183 e 247/248).

Designada audiência de instrução e julgamento, procedeu-se a oitiva das testemunhas arroladas e os réus foram interrogados ao final da instrução.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação nos exatos termos da denúncia. A defesa pugnou pela absolvição por falta de provas, a desclassificação para o delito de porte de droga para uso pessoal e, subsidiariamente, a aplicação de pena mínima.

É o relatório.

Passo a decidir.

No mérito, o pedido condenatório é improcedente.

A despeito da materialidade do crime vir demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fls. 09/10), do auto de exibição de apreensão (fls. 13), pelo laudo de constatação (fls. 15/17) e laudo pericial definitivo (fls. 298/300), bem como pela prova oral colhida em juízo, não há certeza quanto à autoria delitiva.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu Guimerson Henrique Ferreira da Silva afirmou que estava retornando ao estabelecimento Prisional após a saidinha, sendo que em dado momento foi abordado pela GCM em frente a Fatec. Negou a propriedade dos entorpecentes.

A mesma versão foi prestada pelos demais réus em solo policial.

Em juízo, os réus permaneceram em silêncio.

A testemunha William da Silva Dias, em solo policial, afirmou que nesta data estavam em patrulhamento de rotina em razão da volta da "saidinha" dos presos, quando ao passar por um ponto de ônibus, defronte a Fatec, observou os quatro indiciados em atitude suspeita, sendo que os mesmos aparentavam estar se escondendo atrás do local, efetuada a abordagem de imediato já foi verificado uma sacola no chão, bem ao lado dos indiciados, contendo em interior 658 porções de maconha e 80 porções de cocaína, sendo que em revista pessoal nada foi localizado em poder dos mesmos. Indagados a cerca dos fatos, os mesmos negaram a posse de referidos entorpecentes. Ressaltou que todos os quatro indiciados estavam voltando da "saidinha" dos presos e então se dirigindo ao Estabelecimento Prisional, por fim, consignou o depoente que foi feito raio-X nos indiciados e constatado que nada havia no interior do organismo dos mesmos. Diante dos fatos, os indiciados foram conduzidos até esta unidade policial para providências de polícia judiciária.

Em juízo, disse que estava realizando patrulhamento no local e, ao passar próximo à FATEC, em um ponto de ônibus, viram 4 indivíduos tentando se esconder. Realizaram a abordagem e, aos pés dos açudados, havia uma sacola com os entorpecentes apreendidos. Os quatro eram egressos voltando para o sistema prisional. Havia outros detentos no ponto de ônibus, mas apenas esses quatro estavam tentando se

esconder por trás do ponto de ônibus. A sacola não estava na mão deles, mas ela estava ao chão e os quatro estavam em volta a ele. Os quatro estavam juntos e nenhum deles assumiu a titularidade dos entorpecentes. Não havia nenhum documento ou item pessoal de nenhum dos acusados. Algumas das drogas estavam envoltas em fitas pretas e outras em bexigas. Todos os invólucros estavam prontos para serem ingeridos.

Como se vê, a despeito dos indícios constantes do inquérito policial, em juízo, as provas não se repetiram de maneira segura a amparar uma condenação em desfavor dos réus.

As testemunha ouvidas em juízo, não indicaram com clareza ou precisão a qual dos acusados pertenceriam os entorpecentes, se a todos ou a algum deles, já que não foram vistos de posse da sacola em questão mas em sua proximidades.

Depreende-se que o cenário delineado nos autos, no qual se construiu a imputação delitiva que recai sobre os réus não foi confirmado em juízo, razão pela qual revela-se permeado de divergências e dúvidas. Seus elementos fundadores, como se verifica, não constituem arcabouço probatório dotado de firmeza suficiente à prolação do decreto condenatório, sendo, portanto, inaptos a ensejar a condenação dos réus pela prática do crime indicado em inicial.

Um dos princípios basilares do processo penal é que o processo-crime existe no interesse da busca da verdade real e, havendo qualquer dúvida entre o direito à liberdade - do acusado - e o direito de apenar do Estado-acusação, deve-se resolvê-lo em favor dos réus, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.

Não foram colhidos depoimentos em sede de contraditório de forma a amparar eventual condenação, não havendo alternativa que não a absolvição dos acusados por insuficiência probatória.

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal, e absolvo os réus ALEX DE NOVAIS ROCHA, GUIMERSON HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, MARCOS VINÍCIOS DE JESUS CARULO e MATHEUS RAFAEL PEREIRA FONSEC das imputações constantes da denúncia, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Defiro o recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Defiro a gratuidade.

Expeça-se certidão de honorário em favor dos defensores dativos, se houver.

Proceda-se a destruição do entorpecente apreendido.

Custas na forma da lei

P. I. C.

Franco da Rocha, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA